

1500615-53.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... apreendidas seriam destinadas ao tráfico e que seu fornecedor seria um motorista de Uber. Pois bem. Como se vê, apesar da negativa apresentada pelo acusado quanto ao tráfico, as versões apresentadas pelos policiais militares não de prevalecer, dada a coerência e a riqueza de detalhes com que foram prestadas, estando em perfeita consonância com as demais provas colhidas. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500615-53.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2113541/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 17557919 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 2328/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2113541 - 04º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 2328/21/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wander Francisco Lanca

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD

Local: RUA FRANCISCO OVÍDIO, 265

JARDIM ITAPEMA - S.JOSE DO RIO PRETO/SP - 15045215Tipo de prisão: Flagrante; Local

de prisão: DIG - Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio PTipo de

prisão: Preventiva; Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de São José do

Rio PretoArt. 33 "caput" do(a) SISNADArt. 33 "caput" do(a) SISNADTipo de prisão:

Preventiva; Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de São José do Rio Preto

Aos 16/02/2022, às 15:10h, em conformidade com o Comunicado da Corregedoria Geral nº 284/2020, em virtude da Pandemia do COVID-19, sob a presidência do(a) MM.

Juiz(a) de Direito Dr(a). CRISTIANO MIKHAIL, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). Dr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente o réu, Wander Francisco Lanca, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a), Dr(a). Wladimir Lopes Dias

Junior, 393494/SP. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, excepcionalmente, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal foram inquiridas as testemunhas Marcos Vinicius Alves Cabello e Carlos Henrique da Cruz Cândido, bem como o réu foi interrogado, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "VISTOS. WANDER FRANCISCO LANCA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 porque, no dia 26 de abril de 2021, por volta das 23h50min, na Rua Francisco Ovídio, 265, Jardim Itapema, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, após aquisição de pessoa não identificada, trazia consigo e guardava, com o propósito de fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, 15,68 gramas de maconha, distribuídas em 08 porções e 10,97 gramas de cocaína, distribuídas em 34 porções, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14. O acusado foi preso em flagrante delito (fls. 01) e teve sua prisão convertida em preventiva às fls. 61/63. Posteriormente, porém, foi beneficiado com a liberdade provisória, tendo o alvará de soltura sido cumprido em 14 de maio de 2021 (fls. 130/132). Folha de Antecedentes (fls. 34/37) e certidão de eventos (fls. 32/33) foram juntadas aos autos. Notificado às fls. 162, o acusado apresentou defesa preliminar (fls. 142/143). A denúncia foi recebida em 26 de agosto de 2021 (fls. 153). No curso da instrução criminal, foram inquiridas as testemunhas de acusação Carlos Henrique da Cruz Cândido e Marcos Vinicius Alves Cabello. Após, o réu foi interrogado. Ao final, as partes se manifestaram em debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal deve ser julgada procedente. Com efeito, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes descrito na denúncia foram comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), termos de depoimentos (fls. 02/04), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação (fls. 16/19), fotografias (fls. 23/26), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 87/90) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo. Senão, vejamos. Interrogado nesta data, o réu Wander Francisco Lanca negou a traficância. Alegou que seria funcionário do estabelecimento e que a porção de cocaína encontrada consigo seria destinada a seu consumo. Quanto aos demais entorpecentes encontrados no local, negou sua propriedade, alegando que o local seria frequentado por muitas pessoas e que não saberia informar a quem pertencia. Já as testemunhas Carlos Henrique da Cruz Cândido e Marcos Vinicius Alves Cabello relataram que, durante um patrulhamento de rotina, ao passarem em frente a um bar, avistaram o acusado, que teria agido de forma suspeita, escondendo o que teria em suas mãos. Após realizada a abordagem e a revista pessoal, encontraram em poder do mesmo três invólucro com uma substância branca aparentando cocaína. Ao realizarem as buscas no interior do bar, foram encontradas nas prateleiras de bebidas dois porta garrafas de cerveja com R\$ 351,00 em espécie de notas diversas e 31 (trinta e uma) porções de substância branca, semelhantes às demais, além de outras 8 (oito) porções de substância aparentando "maconha". Disseram que, diante disso, o réu acabou admitindo que seria o responsável pelo bar em questão, tendo admitido, ainda, que as drogas apreendidas seriam destinadas ao tráfico e que seu fornecedor seria um motorista de Uber. Pois bem. Como se vê, apesar da negativa apresentada pelo acusado quanto ao tráfico, as versões apresentadas pelos policiais militares não de prevalecer, dada a coerência e a riqueza de detalhes com que foram prestadas, estando em perfeita consonância com as demais provas colhidas. Aliás, nem se argumente que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, devem ser desconsiderados ou desacreditados, pois, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a

cumpra a contento. A desconsideração, assim, só se justifica quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não ocorreu nos autos. Nesse sentido, vem, inclusive, o entendimento de nossos tribunais: "Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94). Desse modo, diante da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidas, bem como das circunstâncias da prisão, não há que se falar em desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28, 'caput', da Lei nº 11.343/06, sendo, pois, de rigor a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, nos termos da Súmula 444 do STJ, nada a reconhecer como maus antecedentes, razão pela qual fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Da mesma forma, não há causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis, não sendo o caso de aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que, apesar da primariedade do acusado, as circunstâncias do caso em exame permitem concluir que o mesmo já vinha se dedicando há algum tempo à prática do crime de tráfico, tendo, inclusive, confessado aos policiais que gerenciava o estabelecimento em questão há alguns meses e que lá exercia a traficância. A confirmar tal conclusão vem, ainda, o fato de o réu, após ter recebido o benefício da liberdade provisória neste processo, ter sido preso em seguida pela prática do mesmo crime, pelo qual, aliás, se encontra detido até hoje, evidenciando, portanto, sua dedicação à atividade do tráfico de entorpecentes. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu WANDER FRANCISCO LANCA à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, sobre o valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta. Aliás, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal), razão pela qual a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007). Todavia, como o réu está respondendo a este processo solto, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade, se por outro processo não estiver preso. Em razão da pena aplicada e do período de prisão cautelar cumprido até sua soltura (26/04/2021 a 14/05/2021), inviável a aplicação do artigo 387, §2º, do CPP para a fixação de regime diverso. Transitada em julgado, expeça-se o necessário à execução da pena e providencie-se o perdimento do dinheiro apreendido às fls. 08/09 (R\$ 351,00) em favor da União (art. 63 da Lei 11.343/06), ficando, ainda, autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se. Condeno o réu, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se oportunamente. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário.". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado manifestou interesse EM RECORRER para a Superior Instância da r. sentença supra, requerendo seja seu recurso recebido e processado

na forma da Lei. A seguir, pela MM. Juíza foi deliberado: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo a defesa intimada para apresentar as razões recursais

no prazo legal." NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.